

1502268-15.2021.8.26.0196

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Miguel Ferrari

Comarca: Franca

Foro: Foro de Franca

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/09/2022

... em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Franca

Foro de Franca

3ª Vara Criminal

Avenida Presidente Vargas, 2650, Franca-SP - cep 14402-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502268-15.2021.8.26.0196 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502268-15.2021.8.26.0196

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2155535/2021 - DISE- DEL.SEC.FRANCA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Lucas Gabriel Davanço

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Miguel Ferrari

Vistos.

LUCAS GABRIEL DAVANÇO, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, pois, segundo a denúncia, no dia 09 de junho de 2021, aproximadamente às 09:36h, na Rua Horácio Alves Branquinho, nº 770, na cidade de Cristais Paulista, nesta comarca de Franca/SP, guardava 2,28g da substância entorpecente "Cannabis Sativa L", ou seja, maconha, e 36,68g de "Erythroxylon coca L", na forma de "crack", divididas em 396 porções e fragmentos, visando o comércio com terceiro ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

É da inicial que investigadores de polícia receberam denúncia anônima dando conta

que “Lucas” e “Maicon” promoviam a venda de drogas e armazenavam entorpecentes no endereço supra, e que, a partir de monitoramentos, os agentes verificaram nítida movimentação de tráfico de drogas, de modo que, munidos de mandado de busca e apreensão, fizeram incursão ao local, no qual localizaram Lucas, que tentou evadir-se, e onde apreenderam um pote com 396 pedras de crack no sofá; oito porções de cocaína; R\$468,00 em notas diversas; bem como uma porção de maconha no quarto onde Lucas guardava suas roupas.

Para além, consta que o réu admitiu a traficância aos policiais, lhes dizendo que vendia cada porção a dez reais.

O réu apresentou defesa preliminar (págs. 125/133) e, recebida a denúncia (págs. 145/147), foi citado (págs. 178).

Deferido requerimento (págs. 168) de ofício à DISE de Franca e à Delegacia de Polícia de Cristais Paulista e indeferido o pleito de restituição da importância em dinheiro apreendida (págs. 173).

Em instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e foi interrogado o réu (págs. 185 – mídia digital).

O Ministério Público, em memoriais finais, requereu a procedência da pretensão punitiva deduzida na denúncia, por entender comprovadas materialidade e autoria (págs. 225/236).

Por sua vez, a defesa requereu, preliminarmente, a nulidade do monitoramento policial e a não consideração das denúncias anônimas como meio de prova. No mérito, pleiteou a absolvição do réu, com fulcro no artigo 386, incisos V ou VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para a tipificada no artigo 28 da lei 11.343/06. Em caso de condenação, pleiteou a fixação da pena-base no mínimo legal, a incidência das atenuantes da menoridade relativa, o reconhecimento do tráfico privilegiado, o regime inicial aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito e, por fim, o apelo em liberdade (págs. 241/253).

É o relatório.
Fundamento e decido.

Preliminarmente, não reconheço a nulidade dos monitoramentos realizados pelos investigadores, à ausência da previsão legal suscitada pela defesa, capitulada no artigo 52 da Lei 11.343/06, que se atém, em verdade, à infiltração de agentes de polícia, e não a campanhas realizadas por policiais em via pública.

Para além, não havendo ditame legal que verse acerca do meio de realização de denúncia anônima, não vislumbro qualquer irregularidade na prova em questão. E, mesmo que assim não fosse, o deslinde da causa não se desviaria, à robustez dos demais elementos probatórios trazidos aos autos.

No mérito, a pretensão punitiva deduzida na denúncia é procedente.

A materialidade do delito foi demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (págs. 01/02), pelo boletim de ocorrência (págs. 07/10), pelo auto de exibição e apreensão (págs. 29/30), pelo laudo de constatação provisória (págs. 33/41) e pelo laudo de exame químico toxicológico (págs. 101/104), que evidenciam a existência de substâncias entorpecentes (“Erythroxylum coca L” e “Cannabis Sativa”) para o fim de tráfico ou qualquer outra forma de disseminação, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

A autoria também é certa.

O réu, em fase policial, relatou ser usuário de cocaína e maconha há aproximadamente cinco anos, e de crack há dois. Disse que trabalhava na prefeitura, tendo sido demitido em razão da pandemia, e que pegou as drogas com um desconhecido em Franca/SP, de modo que pagaria após vendê-las. Afirmou não saber o valor das drogas, e que não chegou a efetuar a venda. Aduziu estar arrependido e ter praticado o ilícito em razão de dificuldades financeiras, bem como pontuou que o dinheiro apreendido é referente ao acerto trabalhista com a prefeitura.

Em juízo, relatou que a droga localizada era dele, que já havia usado um pouco dela anteriormente, e que parte era destinada à mercancia. Contou que, com a chegada dos policiais, correu para a cozinha, onde foi abordado, e que ainda não havia vendido nenhuma pedra de crack, sendo que a cocaína era para seu uso próprio. Relatou que trabalhava na prefeitura, mas foi dispensado em razão da pandemia, e que o dinheiro apreendido correspondia a um acerto que recebeu no trabalho. Narrou que recebia mil reais por mês, e que é usuário de maconha e cocaína desde 2013, tendo tentado parar, sem sucesso, no início do ano de 2021. Confirmou ter sido condenado por tráfico de drogas anteriormente, sendo que estava em liberdade havia um ano, e contou que em sua residência moram sua tia e sua prima. Ao final, informou que tinha uma dívida com algumas pessoas, que lhe forneceram as drogas para que ele vendesse e quitasse esse valor.

Os policiais militares ouvidos foram coerentes em seus depoimentos, confirmando o que narrado na denúncia. Relataram terem sido informados de que Lucas promovia o tráfico de drogas em sua residência, e que, em monitoramento ao local em dias e horários alternados, puderam observar que Lucas recebia, por breve período de tempo, diversos indivíduos na residência, os quais aparentavam ser usuários de drogas. Contaram que solicitaram mandado de busca para a residência de Lucas e para uma residência onde ele guardaria drogas, segundo lhes foi relatado, e que, ao ingressarem nos locais com as equipes, Lucas estava na sala de sua casa, e, assim que percebeu que se tratava da polícia, tentou evadir-se, porém foi detido. Informaram que localizaram um frasco com as pedras de crack fracionadas, no sofá onde o réu estava; uma porção de maconha e dinheiro em um guarda-roupas; e porções de cocaína no banheiro, e que Maicon não se encontrava na residência. Pontuaram que o réu confirmou que o dinheiro e as drogas apreendidas eram dele, e que pegava os entorpecentes em Franca. Para além, o PM Fabrício pontuou que, durante as campanhas, chegaram informações de que Maicon também traficava drogas no local, porém não o viram abrindo o portão para esses indivíduos.

Por oportuno, e quanto às afirmações dos militares, é de se consignar que são dignos de crédito seus depoimentos, eis que agentes públicos a serviço da Administração Direta, que gozam da presunção de veracidade de seus atos. Também não se extrai dos autos qualquer indício de que objetivavam incriminar injustamente o réu. Nesse sentido, por analogia, Apelação Criminal n. 278.129-3 - Tatuí - 6ª Câmara Criminal - Rel.: Debatin Cardoso - 07.10.99 - V. U.; STF - HC n.º 76557/RJ - Rel. Min. Marco Aurélio - Relator para o acórdão Min. Carlos Velloso - 2.ª T. - DJU: 02/02/2001 - pág. 73; e STF - HC 73.518-5, Rel. Celso de Mello - DJU - 18.10.96, p. 39.846).

Vejamos.

O acusado foi detido no interior de sua residência, após a realização de campanhas policiais no local - as quais foram realizadas devido a denúncias anônimas que davam conta de que ele, Lucas, lá traficava drogas. E as campanhas e relatos policiais, coesos desde a fase inquisitiva, se justificam com a apreensão de quantidade significativa de drogas variadas no interior do imóvel.

Destarte, inconteste a autoria do acusado, não somente pelas denúncias anônimas;

pelos sinais de traficância verificados durante as campanhas; e pela apreensão das drogas na residência de Lucas, mas, ainda, por ter confessado a prática delitiva, tanto em fase policial quanto em juízo, tendo relatado, inclusive, a motivação para a traficância. E, como se sabe, a confissão vale como elemento de convicção, desde que corroborada por outras provas, e sua força probante é diretamente proporcional à verossimilhança das alegações. Nesse sentido, TJSP - Ap. Crim 218.429-3/3 - Rel. Des. Nelson Fonseca - 6ª C. - J. 17.4.97 - Um; e TJ-MG - APR: 10362040361200001 MG, Relator: Adilson Lamounier, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2013.

Para além, importante consignar que, ainda que o acusado seja usuário de drogas, fato é que a circunstância não afasta a possibilidade do comércio. Ao contrário, é até comum que ambas as condições coexistam, pois, com a arrecadação obtida com a venda do entorpecente, possibilita-se a compra, para que o vício possa ser sustentado, o que faz ainda mais reprovável a conduta.

Em acréscimo, salienta-se que, para a configuração do tráfico, é desnecessária a efetiva mercancia da droga, bastando sua disponibilidade ou acessibilidade, ainda que remota. Vale lembrar que o tipo penal do artigo 33 da Lei de Tóxicos é de conteúdo múltiplo e descreve diversas condutas, bastando para a sua caracterização a prática de apenas uma delas. Na espécie, a conduta "guardar", praticada pelo acusado, ficaram configuradas e se subsumem perfeitamente ao tipo penal. Nesse sentido, TJSP - Apelação nº 0018930-95.2012.8.26.0309, Relator Renê Ricupero, DJ. 18.07.2013; TJSP - Apelação Criminal n. 221.053-3, 4ª Câmara Crim., Rel. Bittencourt Rodrigues, DJ. 26.08.97; TJSP - Apelação Criminal n. 279.380-3, 4ª Câmara Crim., Rel. Passos de Freitas, DJ. 30.11.99; e RT 714/357.

Assim, não há que se falar em fragilidade do conjunto probatório. Ao contrário, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a autoria do delito de tráfico. E não se espera, em casos como tais, que haja provas à exaustão, mas apenas aquelas suficientes para, em conjunto, sustentarem a imputação, dada a clandestinidade da prática de tal delito.

Diante deste quadro, inexistem dúvidas acerca da materialidade e da autoria delitiva do crime de tráfico imputado ao réu, conduta tipificada no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à dosimetria da pena.

O preceito secundário do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, prevê como pena privativa de liberdade de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Atendendo às circunstâncias do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 e do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu ostenta maus antecedentes. Assim, bem como pela natureza das drogas apreendidas, especialmente do "crack", de alto potencial de dano social, fixo a pena em 6 anos de reclusão e 600 dias-multa, 1/5 acima do mínimo.

Em razão da reincidência (pág. 51/53), com fundamento no artigo 61, inciso I, do Código Penal, majoro a pena em 1/6, resultando em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa. Todavia, dada a confissão espontânea, prevista no artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, reduzo em 1/6, a atingir 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Não incide a causa de diminuição do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06, diante da reincidência e dos maus antecedentes, a indicarem que o réu se dedica habitualmente ao tráfico, bem como descumprindo os critérios objetivos estipulados para a concessão da benesse. Assim, a pena resultante é de 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, que torno definitiva à ausência de outras circunstâncias

a considerar.

Fixo o dia-multa no valor unitário mínimo, já que ausentes elementos de convicção a apontarem conclusão diversa, notadamente no que toca às condições financeiras do condenado.

O regime inicial de cumprimento da pena de reclusão será o fechado, conforme previsto pelo artigo 20, §1º da Lei n.º 8.072/90.

Incabíveis a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos e o sursis.

Inalteradas as circunstâncias cautelares, faculto o apelo em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia, a fim de condenar LUCAS GABRIEL DAVANÇO, qualificado nos autos, como incurso no delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, no valor unitário mínimo, facultado o apelo em liberdade.

Após o trânsito em julgado, oficie-se ao TRE para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

À ausência de elementos que comprovem a origem espúria importância apreendida em poder do réu, bem como pelos documentos de fls. 134/135, inviável a declaração do perdimento do valor de R\$468,00, nos termos do artigo 63, §1º, da Lei n.º 11.343/06. Todavia, não autorizo o levantamento da importância, que será utilizada para o pagamento das custas processuais.

Determino a destruição das drogas, inclusive amostras guardadas como contraprova, vinculadas à prova destes autos, na forma do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, no valor de 100 (cem) UFESP's, ante o disposto no artigo 4º, §9º, alínea a, da Lei Estadual n.º 11.608/03, ressaltando-se, no entanto, o preceituado nos artigos 2º, 3º, 9º e 12, da Lei n.º 1.060/50.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Franca, 15 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA